

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5968/2530

นายอรรถสิทธิ์ ทองไพบูลย์ฯ  
บริษัทชมมิตโอโตซิสอินดัสตรี จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 577, มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 47(3)

ลูกจ้างเป็นลูกจ้างประจำรายเดือน ลักษณะการจ้างมิได้ถือเอาการทำงานแต่ละวันเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้าง การที่ลูกจ้างยื่นใบลาป่วย 1 วันเป็นเท็จ และนายจ้างไม่อนุญาติให้ลานั้น ถือว่าลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ซึ่งนายจ้างมีสิทธิตัดค่าจ้างได้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานแต่เมื่อนายจ้างมิได้ตัดค่าจ้าง จึงเป็นกรณีนายจ้างไม่ใช้สิทธิของตนเอง จะอ้างว่าลูกจ้างแสวงหาประโยชน์จากค่าจ้างซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือฉ้อโกงและไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างหาได้ไม่ แต่การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าลูกจ้างละทิ้งการงานไปเสียตาม ป.พ.พ. มาตรา 583 นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 2,285 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 400 บาทโจทก์ปวดศีรษะไม่สามารถไปทำงานได้ จึงเขียนใบลาหยุดฝากเพื่อนลไปยื่นต่อจำเลย เมื่อโจทก์ไปทำงานตามปกติปรากฏว่า

จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้น  
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าปวดศิริระไม่สามารถไปทำงานได้ไม่เป็น  
ความจริง จำเลยได้ส่งคนไปตรวจสอบที่บ้านโจทก์ก็ไม่พบไปพบโจทก์นั่งดื่มสุราที่  
บ้านเพื่อน จำเลยไม่เชื่อว่าโจทก์ป่วยจนถึงขนาดไม่สามารถมาทำงานได้ตามที่ขอลา  
จึงได้เลิกจ้างโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสิ้นจ้างแทนการบอก  
กล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...โจทก์เป็นลูกจ้างประจำรายเดือน  
ลักษณะการจ้างมิได้ถือเอาการทำงานแต่ละวันเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้าง การที่  
โจทก์ยื่นใบลาขอลาป่วย 1 วันเป็นเท็จ และจำเลยไม่อนุมัติใบลาของโจทก์ ถือได้ว่า  
โจทก์ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยกำหนด  
ให้จำเลยมีสิทธิตัดค่าจ้างได้ แต่ปรากฏว่าจำเลยได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์เต็มจำนวน  
โดยมิได้ตัดค่าจ้างของโจทก์ จึงเป็นกรณีที่จำเลยไม่ใช้สิทธิของจำเลยเอง จำเลยจะ  
อ้างว่าโจทก์ยื่นใบลาขอลาป่วยเป็นเท็จเป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่าจ้างซึ่ง  
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือฉ้อโกงจำเลยหาได้ไม่ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของ  
จำเลยก็มีได้กำหนดให้การกระทำของโจทก์เป็นความผิดกรณีที่ร้ายแรง ทั้งกรณีไม่  
ต้องด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ซึ่งจำเลย  
จะมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนี้แห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่

2747/2525ระหว่าง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัดโจทก์ นาย  
อรัม สุทธะพินธุ กับพวก จำเลย...2

...ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 บัญญัติว่า"ถ้าลูกจ้างจงใจขัด  
คำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเว้นไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็น  
อาชญากรรมก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือทำประการ  
อื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่า  
นายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า... ก็ได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว ถ้า  
ลูกจ้างกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าว นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้อง  
บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฉะนั้น การที่โจทก์ยื่น  
ใบลาป่วยเป็นเท็จและจำเลยไม่อนุมัติใบลาของโจทก์ ซึ่งถือว่าโจทก์ขาดงานหรือ  
ละทิ้งการงาน การกระทำของโจทก์จึงเป็นความผิดฐานละทิ้งการงานไปเสีย จำเลยมี  
สิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า...

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่  
โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ